P U T U S A N

Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: **Mhd. Khaidir als Idir**
Tempat lahir	: Rengas Pulau
Umur / tanggal lahir	: 29 Tahun / 11 November 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan-28 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11-4-2023 s/d 30-4-2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak 1-5-2023 s/d 9-6-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5-6-2023 s/d 24-6-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 19-6-2023 s/d 18-7-2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19-7-2023 s/d 16-9-2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Mhd. Khaidir als Idir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mhd. Khaidir als Idir** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong baru dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,53 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Mhd. Khaidir als Idir pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 di Jalan Datuk Rubiah Pasar IV Gg. Perkutut Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Junianto Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Rubiah Pasar IV Gg. Bilal Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, atas informasi tersebut para saksi menuju lokasi yang diberitahukan, ketika para saksi sampai dilokasi terlihat terdakwa Mhd. Khaidir als Idir lalu para saksi membagi tugas dimana saksi Herus Syahputra bertugas untuk melakukan undercover buy untuk memancing dan memastikan bahwa terdakwa tersebut merupakan penjual narkotika shabu, sedangkan saksi Junianto Sitorus dan saksi Saipullah memantau keadaan sekitar yang mana apabila terdakwa diduga merupakan penjual narkotika shabu maka saksi Junianto Sitorus dan saksi Saipullah membantu saksi Heru Syahputra, kemudian saksi Heru Syahputra mendatangi terdakwa untuk melakukan transaksi lalu terdakwa mengeluarkan barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didalamnya dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana shabu tersebut dibeli dari Muhammad Yusuf seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2278/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, barang bukti yang ditemukan : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram, barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Mhd. Khaidir als Idir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Mhd. Khaidir als Idir pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 di Jalan Datuk Rubiah Pasar IV Gg. Perkutut Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Junianto Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia) mendapatkan informasi dari masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Rubiah Pasar IV Gg. Bilal Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, atas informasi tersebut para saksi menuju lokasi yang diberitahukan, ketika para saksi sampai dilokasi terlihat terdakwa Mhd. Khaidir als Idir lalu para saksi membagi tugas dimana saksi Herus Syahputra bertugas untuk melakukan undercover buy untuk memancing dan memastikan bahwa terdakwa tersebut merupakan penjual narkotika shabu, sedangkan saksi Junianto Sitorus dan saksi Saipullah memantau keadaan sekitar yang mana apabila terdakwa diduga merupakan penjual narkotika shabu maka saksi Junianto Sitorus dan saksi Saipullah membantu saksi Heru Syahputra, kemudian saksi Heru Syahputra mendatangi terdakwa untuk melakukan transaksi lalu terdakwa mengeluarkan barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didalamnya dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana shabu tersebut dibeli dari Muhammad Yusuf seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2278/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, barang bukti yang ditemukan : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram, barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Mhd. Khaidir als Idir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Heru Syahputra, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Datuk Rubiah Pasar IV Gg. Bilal, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
   - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,11 gram; 3 (tiga) buah plstik klip kecil kosong baru; 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
   - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf.
   - Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari saksi dan rekan saksi melakukan Undercover Buy, sehingga pada saat melakukan transaksi membeli narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi shabu, sehingga jelas dapat dipastikan Terdakwa merupakan orang yang menjual narkotika jenis shabu.
   - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual narkotika jenis shabu tersebut.

   Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Junianto Sitorus, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Datuk Rubiah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasar IV Gg. Bilal, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,11 gram; 3 (tiga) buah plstik klip kecil kosong baru; 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf.
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari saksi dan rekan saksi melakukan Undercover Buy, sehingga pada saat melakukan transaksi membeli narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi shabu, sehingga jelas dapat dipastikan Terdakwa merupakan orang yang menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Mhd. Khaidir als Idir**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Datuk Rubiah Pasar IV Gg. Bilal, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah kaca pirex dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Muhammad Yusuf (DPO) dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) plastik klip kecil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong baru dibeli Terdakwa dari teman Terdakwa di Pajak Daerah Pasar V dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dibeli dari teman Terdakwa.
- Bahwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil keuntungan yang didapat dari berjualan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Junianto Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Rubiah Pasar IV Gg. Bilal, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, atas informasi tersebut para saksi menuju lokasi yang diberitahukan, ketika para saksi sampai dilokasi terlihat terdakwa Mhd. Khaidir als Idir lalu para saksi membagi tugas dimana saksi Herus Syahputra bertugas untuk melakukan undercover buy untuk memancing dan memastikan bahwa terdakwa tersebut merupakan penjual narkotika shabu, sedangkan saksi Junianto Sitorus dan saksi Saipullah memantau keadaan sekitar yang mana apabila terdakwa diduga merupakan penjual narkotika shabu maka saksi Junianto Sitorus dan saksi Saipullah membantu saksi Heru Syahputra, kemudian saksi Heru Syahputra mendatangi terdakwa untuk melakukan transaksi lalu terdakwa mengeluarkan barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didalamnya dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana shabu tersebut dibeli dari Muhammad Yusuf seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang tersebut merupakan uang hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua : 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangandan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan tehadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Mhd. Khaidir Als. Idir** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mempu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Junianto Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (masing-masing anggota Polsek Medan Helvetia) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Rubiah Pasar IV Gg. Bilal, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, atas informasi tersebut para saksi menuju lokasi yang diberitahukan, ketika para saksi sampai dilokasi terlihat Terdakwa Mhd. Khaidir als Idir lalu para saksi membagi tugas dimana saksi Herus Syahputra bertugas untuk melakukan undercover buy untuk memancing dan memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan penjual narkotika shabu, sedangkan saksi Junianto Sitorus dan saksi Saipullah memantau keadaan sekitar yang mana apabila Terdakwa diduga merupakan penjual narkotika shabu maka saksi Junianto Sitorus dan saksi Saipullah membantu saksi Heru Syahputra, kemudian saksi Heru Syahputra mendatangi Terdakwa untuk melakukan transaksi lalu Terdakwa mengeluarkan barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong baru, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalamnya dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 2 (dua) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana shabu tersebut dibeli dari Muhammad Yusuf seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa menjual kembali shabu tersebut kepada orang yang membutuhkan, agar Terdakwa mendapat keuntungan, kemudian dari keterangan saksi-saksi dan yang bertugas sebagai under cover buy terbukti Terdakwa melakukan peruatan tersebut dan uang barang bukti tersebut merupakan uang hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2278/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, barang bukti yang ditemukan : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, B. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram, barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa Mhd. Khaidir als Idir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara pengganti denda sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I (satu) yang dilarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin Menteri Kesehatan R.I, maka barang bukti narkotika tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang Tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Khaidir als Idir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong baru dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,53 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 31 Agustus 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Paulina, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dahlia Panjaitan, S.H.	Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)